

1512889-09.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2145588/2020 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 11912309 - 77º D.P. SANTA CECILIA,

1840/20/341 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 1847/20/341 - 77º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512889-09.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512889-09.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2145588/2020 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 11912309 - 77º D.P. SANTA CECILIA,

1840/20/341 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 1847/20/341 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2145588

- 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSEPH BANTUNGANYA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de JOSEPH BANTUNGANYA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que, no dia 16 de junho de 2020, por volta das 10h40min, na Rua Marquês de Itu, altura do numeral 500, Consolação, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 8 porções de cocaína, substância entorpecente causadora de dependências física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 132/134. A denúncia foi recebida (fls. 107/109), providência ratificada a fls. 169. O réu, regularmente citado e notificado, ofertou defesa preliminar (fls. 167). A instrução processual contou com a oitiva de uma testemunha. O acusado é revel. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado subsidiariamente reclamando o afastamento da circunstância agravante apontada na denúncia, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. O policial civil Marcos informou que o réu foi avistado parado na região vulgarmente conhecida como “cracolândia ampliada” atendendo um homem, que lhe entregou algo e dele também recebeu. Afirmou que ao abordar o réu, nas vestes, localizou oito porções de cocaína e cerca de quarenta reais. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova oral produzida comprovou a verossimilhança dos fatos articulados na denúncia como explicitado, já que o réu foi surpreendido no local dos fatos praticando atos de mercância de cocaína. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa no piso mínimo unitário legal, acima do mínimo patamar abstratamente previsto em razão dos péssimos antecedentes do apenado, aqui representados pela condenação oriunda da 11ª Vara Criminal desta Capital que não serve mais ao reconhecimento da reincidência. Em razão da reincidência – circunstância agravante cuja presença reconheço na forma específica com base na condenação da 25ª Vara Criminal (fls. 118/124) – é de rigor a exasperação das reprimendas em metade: 8 anos, 9 meses de reclusão e 874 dias-multa. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea “j”, do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. O regime inicial de expiação da sanção corporal é o fechado como prevê o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90. Indefiro o apelo em liberdade a fim de garantir a ordem pública, tendo-se em conta que o réu, pela terceira vez, é condenado no Brasil por tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, é revel, desapareceu de modo que a prisão visa assegurar também a aplicação da lei penal com o cumprimento desta decisão. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR JOSEPH BANTUNGANYA, qualificado nos autos, às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 874 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração da cocaína apreendida oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM RAZÃO DESTA CONDENAÇÃO. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 16 de setembro de 2022.